
행동강령 이행실태 점검 결과 보고

2021. 7.

【목 차】

I. 점검 개요	1
II. 점검 결과	4
1. 이해충돌 방지 의무 준수 실태	4
가. 내부직원	
1) 이해충돌 방지규정에 대한 인식수준	
2) 이해충돌 방지규정에 대한 준수수준	
나. 계약상대방	
1) 이해충돌 방지규정 위반 여부	
2) 금품등의 수수금지 위반 여부	
2. 계약업무 수행 실태	15
1) 계약관련 업무지식 습득경로	
2) 계약관련 주요개념에 대한 인식수준	
3) 계약업무 처리 시 관계 법령 준수수준	
III. 정책적 합의 및 조치할 사항	19

I. 점검개요

1. 점검배경

- 임직원이 행동강령에 따라 공정하고 청렴하게 직무를 수행하는 지 여부 확인
 - 이해충돌 방지규정에 대한 인식 및 준수 수준 등
- 아울러 내부직원을 대상으로 계약관련 교육경험, 업무지식 습득경로, 주요 개념에 대한 인식수준 등 계약업무 수행실태 조사 병행

2. 점검대상 · 방법 · 척도 · 기간

- 양적 분석

구분	이해충돌 방지의무 준수실태	계약업무 수행실태
조사대상	내부 : 전 직원(195명) ¹⁾ 외부 : 자산운용계약을 포함한 계약상대방(81명)	최근 2년간 계약업무 경험자(60명) ²⁾
조사방법	구조화된 설문지를 활용한 조사 - 전자결재시스템 및 네이버 폼 활용	구조화된 설문지를 활용한 조사 - 전자결재시스템 활용
조사척도	5단계 리커드 척도	5단계 리커드 척도
조사기간	2021년 5월 17일 ~ 5월 31일	2021년 5월 17일 ~ 5월 25일

※ 설문조사 시 익명제보시스템에 대한 안내 병행

- 질적 분석

- 설문조사를 통해 얻은 결과를 보완하기 위해 직원 면담 실시

3. 통계분석방법

방법	내용	활용예시
분산분석 (ANOVA)	두 개 이상 집단들 사이에 차이가 있는 지를 검증	직급·근무기간·연령 등에 따른 행동강령 인식수준의 차이
상관분석	두 변수 간에 어떤 선형적 또는 비선형적 관계를 갖고 있는지 분석	교육횟수에 따른 계약업무 지식 수준
교차분석 (카이제곱)	범주형(명목, 서열)인 두 변수 사이의 연관성을 검증	직급·근무기간·연령에 따른 계약업무 지식 습득 경로의 차이

1) 당초 계약업무 경험자를 대상으로 조사할 계획이었으나, 이해충돌 방지규정에 대한 전체 직원들의 인식·준수수준을 확인하기 위해 전 직원을 대상으로 확대 조사 실시

2) '19~'20년 계약금액 1천만원 이상 계약 건의 실무자 및 부서장

4. 감사실시 과정 및 감사결과 처리

①자료수집 등 사전조사	②감사계획 수립	③실지감사	④감사마감회의	⑤감사결과 보고·통보
• 행동강령 上 이해충돌 관련 규정 분석 • 설문조사기법 및 통계분석방법 연구('21.4~5월)	• 행동강령 이행실태 점검계획 수립('21.4.14) • 행동강령 이행실태 점검 설문조사 계획 수립('21.5.14)	• 설문조사 및 심층 인터뷰 실시('21.5.17~5.31) • 통계분석방법을 활용한 조사결과 분석('21.6월)	• 조사결과 설명 및 감사처리방향에 대한 □□본부 의견 수렴('21.7.8) • 질문서 발부(7.8) 및 답변서 징구(7.12)	• 감사결과 보고 및 사후조치 요청

5. 주요 조사내용

구분		조사항목
이해충돌 방지의무 준수실태	내부직원	1) 이해충돌 방지규정에 대해 직원들이 어느 정도 인지하고 있는지? 2) 이해충돌 방지규정을 직원들이 어느 정도 준수하고 있는지?
	계약상대방	1) 이해충돌 방지 관련 행위기준을 위반한 경험이 있는지? 2) 공제회와 체결한 계약과 관련하여 금품등을 수수한 경험이 있는지?
계약업무 수행실태		1) 계약업무 관련 업무지식을 주로 어떤 경로를 통해 습득하는 지? 2) 예정가격, 거래실례가격 등 계약 관련 주요개념에 대해 어느 정도 알고 있는지? 3) 계약 업무를 처리하는 데 있어 관계 법령에 따라 공정하고 투명하게 처리하는 지?

< 임직원 행동강령 上 이해충돌 방지관련 8가지 행위기준 >

구분	주요내용
①사적 이해관계의 신고 (행동강령 제6조)	임직원은 사적 이해관계가 있는 자(본인, 친족, 학연, 지연 등)가 직무관련자인 경우 이를 신고하여야 함
②직무 관련 영리행위 등 금지 (행동강령 제6조의4)	임직원은 직무관련자에게 자문 등을 제공하고 대가를 받는 등의 영리활동을 해서는 안 됨
③가족 채용 제한 (행동강령 제6조의5)	임직원은 공제회에 본인의 가족이 채용되도록 영향력을 행사 해서는 안 됨
④수의계약 체결 제한 (행동강령 제6조의6)	임직원은 자신 또는 가족 등과 공제회가 수의계약을 체결하도록 해서는 안 됨
⑤직무관련자와 사적 접촉행위 제한 (행동강령 제15조의2)	임직원은 직무관련자, 직무관련자인 퇴직자와 업무의 공정성을 해칠 수 있는 골프, 식사, 여행 등 사적인 접촉행위를 해서는 안 됨
⑥직무관련 정보를 이용한 거래 등 제한 (행동강령 제16조)	임직원은 직무수행 중 알게 된 정보를 이용하여 재산상 거래(투자)를 하거나 타인의 재산상 거래(투자)를 도와서는 안 됨
⑦공용재산의 사적 사용·수익 금지 (행동강령 제17조)	임직원은 공제회 차량 등 소유 재산과 예산의 사용으로 제공 되는 항공마일리지 등을 사적인 용도로 사용해서는 안 됨
⑧직무관련자 등과 거래 신고 (행동강령 제29조)	임직원은 자신, 배우자, 직계존비속 등이 임직원의 직무관련자와 금전, 부동산 등 사적 거래를 하려는 경우 이를 신고하여야 함

6. 응답자 특성

○ 이해충돌 방지 의무 준수 실태(내부직원) : 148명

구분	내용	응답자(명)	비율(%)
전체		148	100
직급별	1~3급	24	16.2
	4~5급	49	33.1
	6~7급	53	35.8
	특정업무직	22	14.9
근무기간별	3년 미만	51	34.5
	3년 이상 5년 미만	31	20.9
	5년 이상 10년 미만	22	14.9
	10년 이상 15년 미만	13	20.9
	15년 이상	7	8.8
연령대	20대	26	17.6
	30대	66	44.6
	40대	43	29.1
	50대 이상	13	8.8

○ 이해충돌 방지 의무 준수 실태(계약상대방) : 37명 ※ 익명조사

○ 계약업무 수행 실태(내부직원) : 43명

구분	내용	응답자(명)	비율(%)
전체		43	100
직급별	1~3급	12	27.9
	4~5급	24	55.8
	6~7급	6	14.0
	특정업무직	1	2.3
근무기간별	3년 미만	5	11.6
	3년 이상 5년 미만	8	18.6
	5년 이상 10년 미만	10	23.3
	10년 이상 15년 미만	13	30.2
	15년 이상	7	16.3
연령대	20대	2	4.7
	30대	17	39.5
	40대	19	44.2
	50대 이상	5	11.6

Ⅱ. 점검결과

【점검결과 요약】

① 공제회 직원의 「이해충돌방지 규정」 인식 및 준수 수준

공제회 직원 조사결과

- (인식수준) 건설근로자공제회 「임직원 행동강령」上 이해충돌방지 규정(8가지 행위기준)에 대해 '잘 안다'고 응답한 비율은 평균 67.6%임
 - 가족채용 제한, 공용재산 사적 사용·수익금지, 직무관련자 사적접촉 행위 제한, 직무관련 정보를 이용한 거래 제한, 수익계약 체결 제한에 대해 '잘 안다'는 응답이 68.2%~81.7%로 나타남
 - 반면, 사적 이해관계의 신고, 직무관련자 등과 거래신고, 직무 관련 영리 행위 금지에 대해 '잘 안다'는 응답은 46.0%~64.2%로 나타나, 나머지 35.8%~54.0%가 어느 정도 알고 있거나 잘 모르는 것으로 나타남
 - 이해충돌방지 규정에 대해 '잘 안다'는 응답이 1~3급 70.8%~95.8%, 4~5급 53.0%~85.7%, 6~7급 32.1%~62.2%로 직급이 낮을수록 낮게 나타남
 - 특히, 특정업무직의 경우 '잘 안다'는 응답이 36.3%~59.1%로 전체 직원 평균 46.0%~81.7%보다 매우 낮은 것으로 나타남

※ 근무기간과 연령으로는 인식수준 차이가 없었음

- (준수수준) 공제회 직원이 이해충돌방지 규정을 잘 지키는지 여부에 대해 '잘 지킨다'고 응답한 비율은 평균 86.1%임
 - 가족 채용 제한, 직무 관련 영리행위 금지, 수익계약 체결 제한, 직무관련자 등과 거래 신고에 대해 '잘 지킨다'는 응답이 86.5~90.5%로 비교적 잘 지켜지는 것으로 나타났으나,
 - 반면, 사적 이해관계 신고, 직무관련 정보를 이용한 거래제한, 공용재산 사적 사용·수익 금지, 직무관련자 사적 접촉행위 제한은 '잘 지킨다'는 응답이 83.1%~84.5%로 나타나, 나머지 15.5%~16.9% 정도로 위반 가능성이 있다고 나타남

※ 직급, 근무기간, 연령으로는 준수수준 차이가 없었음

계약 상대방 조사결과

- (규정 위반 여부) 최근 2년간 공제회와 체결한 계약 관련하여 이해충돌방지 규정을 위반한 사례가 없는 것으로 나타남
 - 다만, 사적 이해관계가 있었다는 응답이 1건 있었음

- (금품등 수수 여부) 공제회와 계약 체결 시 계약상대방이 금품 등(금전, 명절선물 등)의 제공을 요구받거나 제공한 적이 있는 지에 대해 100% 없다고 나타남

조치할 사항

- ◆ 하위직·특정업무직 대상 特化교육 프로그램 개설·운영(□□본부, △△실)
- ◆ 행동강령 준수수준 제고를 위한 특별점검(△△실)

2 공제회 직원이 평소에 계약업무를 수행하는 행태

- (계약관련 지식의 습득경로) 공제회 직원들이 계약 체결 시 관계법령·규정 숙지를 통해 업무에 필요한 지식을 습득하는 비율이 55.8%, 계약 관련 교육을 통해 습득하는 비율이 4.7%로 나타남
 - 나머지는 기존 계약 사례를 답습(32.6%)하거나, 동료에게 문의(7%)하여 처리하고 있는 것으로 나타남
 - 특히, 직급이 낮을수록 기존 계약 사례를 통해 전례답습(前例踏襲)식으로 업무를 추진하는 경향이 높은 것으로 나타남(1~3급 83%, 4~5급 41.7%, 6~7급 50.0%)
- ※ 최근 3년 동안 계약 관련 교육을 받은 적이 없다는 응답이 60.5% 나타남
- (계약관련 중요지식 숙지수준) 공제회 직원은 계약 체결 시 반드시 알아야 할 주요 개념을 '잘 안다'고 응답한 비율이 평균 23.7%로 나타났으며, '어느 정도 알고 있다'와 '모른다'고 응답한 비율은 평균 76.3%로 나타남
 - 기본적 개념인 예정가격의 정의에 대해 '잘 안다'고 응답한 비율이 32.5%로 나타났으며,
 - 예정가격 작성절차·작성기준, 거래실례가격 개념·결정기준, 설계가격 작성기준 등 구체적인 개념과 절차에 대해 '잘 안다'고 응답한 비율이 16.3%~25.6%이며, 나머지 74.4%~83.7%가 어느 정도 알고 있거나 잘 모르는 것으로 나타남
- (계약관계법령 준수여부) 계약 체결 시 관계 법령을 잘 지키고 있다고 응답한 비율이 공제회 직원의 경우 85.1%이며, 계약상대방은 97.3%로 나타나 전반적으로 공제회 직원들이 관계 법령을 잘 준수하는 것으로 분석됨
 - '20년 고용부 주관 기타공공기관 청렴도 측정 결과에서도 내부청렴도 점수(8.12)보다 외부청렴도 점수(9.34)가 더 높게 나타난 것과 일맥상통

조치할 사항

- ◆ 계약업무 관련 직무역량을 강화할 수 있는 프로그램 마련하고, 계약업무 관련 참고자료 공지 및 WE업무매뉴얼 개선·보완(□□본부)

1. 이해충돌 방지 의무 준수 실태

가. 내부직원

1) 이해충돌 방지규정에 대한 인식 수준

조사결과

- 이해충돌 방지 관련 8가지 행위기준에 대해 **잘 알지 못한다**(전혀 모른다+잘 모른다+어느 정도 알고 있다)고 응답한 비율은 **18.3% ~ 54.0%**로 나타났고 **평균값은 32.5%**이며, **잘 안다**(잘 알고 있다+매우 잘 알고 있다)고 응답한 비율은 **46.0% ~ 81.7%**이며 **평균값은 67.6%** 임

- 8가지 행위기준별로 살펴보면,

- ① **(사적 이해관계의 신고)** 사적 이해관계가 있는 자(본인, 친족, 학연, 지연 등)가 직무관련자인 경우 이를 신고하여야 하는 사적 이해관계의 신고에 대해서 **잘 알지 못한다**(전혀 모른다+잘 모른다+어느 정도 알고 있다)는 응답이 **54.0%**, **잘 안다**(잘 알고 있다+매우 잘 알고 있다)는 응답이 **46.0%**로 8가지 행위기준 중 **인식수준이 가장 낮게 나타남**
- ② **(직무 관련 영리행위 금지)** 직무관련자에게 자문 등을 제공하고 대가를 받는 등의 영리활동을 해서는 안 되는 **직무 관련 영리행위 금지**에 대해서 **잘 알지 못한다**(전혀 모른다+잘 모른다+어느 정도 알고 있다)는 응답이 **35.9%**, **잘 안다**(잘 알고 있다+매우 잘 알고 있다)는 응답이 **64.2%**로 나타남
- ③ **(가족 채용 제한)** 공제회에 본인의 가족이 채용되도록 영향력을 행사 해서는 안 되는 **가족 채용 제한**에 대해서 **잘 알지 못한다**(전혀 모른다+잘 모른다+어느 정도 알고 있다)는 응답이 **18.3%**, **잘 안다**(잘 알고 있다+매우 잘 알고 있다)는 응답이 **81.7%**로 8가지 행위기준 중 **인식수준이 가장 높게 나타남**
- ④ **(수의계약 체결 제한)** 자신 또는 가족 등과 공제회가 수의계약을 체결 하도록 해서는 안 되는 **수의계약 체결 제한**에 대해서 **잘 알지 못한다**(전혀 모른다+잘 모른다+어느 정도 알고 있다)는 응답이 **31.7%**, **잘 안다**(잘 알고 있다+매우 잘 알고 있다)는 응답이 **68.2%**로 나타남

⑤ **(직무관련자와 사적 접촉행위 제한)** 직무관련자, 직무관련자인 퇴직자와 업무의 공정성을 해칠 수 있는 골프, 식사, 여행 등 사적인 접촉행위를 해서는 안 되는 **직무관련자와 사적 접촉행위 제한**에 대해서 **잘 알지 못한다** (전혀 모른다+잘 모른다+어느 정도 알고 있다)는 응답이 **28.4%**, **잘 안다**(잘 알고 있다+매우 잘 알고 있다)는 응답이 **71.7%**로 나타남

⑥ **(직무관련 정보를 이용한 거래 제한)** 직무수행 중 알게 된 정보를 이용하여 재산상 거래(투자)를 하거나 타인의 재산상 거래(투자)를 도와서는 안 되는 **직무관련 정보를 이용한 거래 제한**에 대해서 **잘 알지 못한다** (전혀 모른다+잘 모른다+어느 정도 알고 있다)는 응답이 **29.1%**, **잘 안다**(잘 알고 있다+매우 잘 알고 있다)는 **71.0%**로 나타남

⑦ **(공용재산 사적 사용·수익 금지)** 공제회 차량 등 소유 재산과 예산의 사용으로 제공되는 항공마일리지 등을 사적인 용도로 사용해서는 안 되는 **공용재산 사적 사용·수익 금지**에 대해서 **잘 알지 못한다**(전혀 모른다+잘 모른다+어느 정도 알고 있다)는 응답이 **22.3%**, **잘 안다**(잘 알고 있다+매우 잘 알고 있다)는 응답이 **77.7%**로 나타남

⑧ **(직무관련자 등과 거래신고)** 자신, 배우자, 직계존비속 등이 임직원의 직무관련자와 금전, 부동산 등 사적 거래를 하려는 경우 이를 신고하여야 하는 **직무관련자 등과 거래신고**에 대해서 **잘 알지 못한다**(전혀 모른다+잘 모른다+어느 정도 알고 있다)는 응답이 **39.9%**, **잘 안다**(잘 알고 있다+매우 잘 알고 있다)는 응답이 **60.1%**로 나타남

⇒ 8가지 행위기준 중 ③가족 채용 제한(81.7%), ⑦공용재산 사적 사용·수익 금지(77.7%), ⑤직무관련자 사적 접촉행위 제한(71.7%), ⑥직무관련 정보를 이용한 거래 제한(71.0%), ④수의계약 체결 제한(68.2%)에 대한 인식수준은 평균 인식수준(67.6%) 보다 높은 것으로 나타났으며,

②직무 관련 영리행위 금지(64.2%), ⑧직무관련자 등과 거래 신고(60.1%), ①사적 이해관계 신고(46.0%)에 대한 인식수준은 평균 인식수준(67.6%) 보다 낮은 것으로 나타남

(단위 : 점, %)

구분	리커드 점수	전혀 모른다 (A)	잘 모른다 (B)	어느 정도 알고 있다(C)	잘 알고 있다 (D)	매우 잘 알고 있다(E)	잘 알지 못한다 (A+B+C)	잘 안다 (D+E)
①사적 이해관계의 신고	3.6	-	10.8	43.2	25.7	20.3	54.0	46.0
②직무 관련 영리행위 등 금지	3.9	-	1.4	34.5	33.1	31.1	35.9	64.2
③가족 채용 제한	4.3	0.7	2.7	14.9	32.4	49.3	18.3	81.7
④수익계약 체결 제한	3.9	-	4.7	27.0	38.5	29.7	31.7	68.2
⑤직무관련자와 사적 접촉행위 제한	4.0	-	1.4	27.0	42.6	29.1	28.4	71.7
⑥직무관련 정보를 이용한 거래 등 제한	4.0	-	4.1	25.0	36.5	34.5	29.1	71.0
⑦공용재산의 사적 사용·수익 금지	4.1	0.7	0.7	20.9	39.9	37.8	22.3	77.7
⑧직무관련자 등과 거래 신고	3.7	1.4	10.8	27.7	35.1	25.0	39.9	60.1
평균	3.9	0.4	4.6	27.5	35.5	32.1	32.5	67.6

※ 반올림에 따라 합계값이 100.1% 또는 99.9%로 나타나기도 함(이하 동일)



※ [추가분석] 직급에 따른 이해충돌 방지규정 인식수준

조사결과

- 8가지 행위기준 중 6가지 행위기준*에 대해 잘 안다(잘 알고 있다 + 매우 잘 알고 있다)고 응답한 비율이 1~3급 70.8% ~ 95.8% 4~5급 53.0% ~ 85.7% 6~7급 32.1% ~ 62.2% 나타났으며, 직급이 낮을수록 인식수준이 낮은 것으로 나타남

* 사적 이해관계의 신고, 직무 관련 영리행위 등 금지, 수의계약 체결 제한, 직무관련 정보를 이용한 거래 등 제한, 공용재산의 사적 사용·수익 금지, 직무관련자 등과 거래 신고

- 특정업무직의 경우 8가지 행위기준에 대해 잘 안다(잘 알고 있다 + 매우 잘 알고 있다)고 응답한 비율이 36.3% ~ 59.1%로 전체 직원 평균 46.0% ~ 81.7% 보다 낮게 나타남

(단위 : 점, %)

구분		리커드 점수	전혀 모른다 (A)	잘 모른다 (B)	어느 정도 알고 있다(C)	잘 알고 있다 (D)	매우 잘 알고 있다(E)	잘 알지 못한다 (A+B+C)	잘 안다 (D+E)
① 사적 이해관계의 신고	전체	3.6	-	10.8	43.2	25.7	20.3	54.0	46.0
	1~3급	4.1	-	-	29.2	33.3	37.5	29.2	70.8
	4~5급	3.6	-	6.1	40.8	36.7	16.3	46.9	53.0
	6~7급	3.4	-	13.2	54.7	13.2	18.9	67.9	32.1
	특정업무직	3.2	-	27.3	36.4	22.7	13.6	63.7	36.3
② 직무 관련 영리행위 등 금지	전체	3.9	-	1.4	34.5	33.1	31.1	35.9	64.2
	1~3급	4.4	-	-	20.8	20.8	58.3	20.8	79.1
	4~5급	4	-	2	28.6	38.8	30.6	30.6	69.4
	6~7급	3.9	-	-	39.6	34	26.4	39.6	60.4
	특정업무직	3.5	-	4.5	50	31.8	13.6	54.5	45.4
③ 가족 채용 제한	전체	4.3	0.7	2.7	14.9	32.4	49.3	18.3	81.7
	1~3급	4.6	-	-	8.3	25	66.7	8.3	91.7
	4~5급	4.3	-	-	16.3	34.7	49	16.3	83.7
	6~7급	4.3	-	5.7	9.4	37.7	47.2	15.1	84.9
	특정업무직	3.8	4.5	4.5	31.8	22.7	36.4	40.8	59.1
④ 수의계약 체결 제한	전체	3.9	-	4.7	27	38.5	29.7	31.7	68.2
	1~3급	4.4	-	-	16.7	25	58.3	16.7	83.3
	4~5급	4.1	-	2	20.4	46.9	30.6	22.4	77.5
	6~7급	3.8	-	7.5	30.2	39.6	22.6	37.7	62.2
	특정업무직	3.5	-	9.1	45.5	31.8	13.6	54.6	45.4
⑤ 직무관련자와 사적 접촉행위 제한	전체	4.0	-	1.4	27	42.6	29.1	28.4	71.7
	1~3급	4.4	-	-	16.7	29.2	54.2	16.7	83.4
	4~5급	4.1	-	-	16.3	55.1	28.6	16.3	83.7
	6~7급	3.8	-	1.9	34	41.5	22.6	35.9	64.1
	특정업무직	3.6	-	4.5	45.5	31.8	18.2	50.0	50.0
⑥ 직무관련 정보를 이용한 거래 등 제한	전체	4.0	-	4.1	25	36.5	34.5	29.1	71.0
	1~3급	4.5	-	-	12.5	29.2	58.3	12.5	87.5
	4~5급	4.1	-	6.1	14.3	44.9	34.7	20.4	79.6
	6~7급	3.8	-	3.8	34	35.8	26.4	37.8	62.2
	특정업무직	3.8	-	4.5	40.9	27.3	27.3	45.4	54.6
⑦ 공용재산의 사적 사용·수익 금지	전체	4.1	0.7	0.7	20.9	39.9	37.8	22.3	77.7
	1~3급	4.6	-	-	4.2	33.3	62.5	4.2	95.8
	4~5급	4.2	-	-	14.3	49	36.7	14.3	85.7
	6~7급	4	1.9	-	28.3	37.7	32.1	30.2	69.8
	특정업무직	3.8	-	4.5	36.4	31.8	27.3	40.9	59.1
⑧ 직무관련자 등과 거래 신고	전체	3.7	1.4	10.8	27.7	35.1	25	39.9	60.1
	1~3급	4.2	-	4.2	20.8	25	50	25.0	75.0
	4~5급	3.8	-	10.2	26.5	38.8	24.5	36.7	63.3
	6~7급	3.6	1.9	9.4	32.1	37.7	18.9	43.4	56.6
	특정업무직	3.3	4.5	22.7	27.3	31.8	13.6	54.5	45.4

2) 이해충돌 방지규정에 대한 준수수준

조사결과

- 이해충돌 방지 관련 8가지 행위기준을 잘 준수하고 있는 지에 대해 **잘 지키지 못한다**(매우 그렇다+그렇다+보통이다)고 응답한 비율이 **9.5% ~ 16.9%**로 나타났고 **평균값은 14.0%**이며, **잘 지킨다**(그렇지 않다+전혀 그렇지 않다)고 응답한 비율은 **83.1% ~ 90.5%**이며 **평균값은 86.1%** 임

- 8가지 행위기준별로 살펴보면,

- ① **(사적 이해관계의 신고)** 사적 이해관계가 있는 자(본인, 친족, 학연, 지연 등)가 직무관련자인 경우 이를 신고하여야 하는 **사적 이해관계의 신고 의무**에 대해 **잘 지키지 못한다**(매우 그렇다+그렇다+보통이다)는 응답이 **15.6%**, **잘 지킨다**(그렇지 않다+전혀 그렇지 않다)는 응답이 **84.5%**로 나타남
- ② **(직무 관련 영리행위 금지)** 직무관련자에게 자문 등을 제공하고 대가를 받는 등의 영리활동을 해서는 안 되는 **직무 관련 영리행위 금지**에 대해 **잘 지키지 못한다**(매우 그렇다+그렇다+보통이다)는 응답이 **11.5%**, **잘 지킨다**(그렇지 않다+전혀 그렇지 않다)는 응답이 **88.5%**로 나타남
- ③ **(가족 채용 제한)** 공제회에 본인의 가족이 채용되도록 영향력을 행사해서는 안 되는 **가족 채용 제한**에 대해 **잘 지키지 못한다**(매우 그렇다+그렇다+보통이다)는 응답이 **9.5%**, **잘 지킨다**(그렇지 않다+전혀 그렇지 않다)는 응답이 **90.5%**로 8가지 행위 기준 중 **준수수준을 가장 높게 평가함**
- ④ **(수의계약 체결 제한)** 자신 또는 가족 등과 공제회가 수의계약을 체결 하도록 해서는 안 되는 **수의계약 체결 제한**에 대해 **잘 지키지 못한다**(매우 그렇다+그렇다+보통이다)는 응답이 **12.2%**, **잘 지킨다**(그렇지 않다+전혀 그렇지 않다)는 응답이 **87.9%**로 나타남
- ⑤ **(직무관련자와 사적 접촉행위 제한)** 직무관련자, 직무관련자인 퇴직자와 업무의 공정성을 해칠 수 있는 골프, 식사, 여행 등 사적인 접촉행위를 해서는 안 되는 **직무관련자와 사적 접촉행위 제한**에 대해 **잘 지키지 못한다**(매우 그렇다+그렇다+보통이다)는 응답이 **16.9%**, **잘 지킨다**(그렇지 않다+전혀 그렇지 않다)는 응답이 **83.1%**로 **준수수준을 가장 낮게 평가함**

⑥ **(직무관련 정보를 이용한 거래 제한)** 직무수행 중 알게 된 정보를 이용하여 재산상 거래(투자)를 하거나 타인의 재산상 거래(투자)를 도와서는 안 되는 **직무관련 정보를 이용한 거래 제한**에 대해 **잘 지키지 못한다**(매우 그렇다+그렇다+보통이다)는 응답이 **16.3%**, **잘 지킨다**(그렇지 않다+전혀 그렇지 않다)는 응답이 **83.7%**로 나타남

⑦ **(공용재산 사적 사용·수익 금지)** 공제회 차량 등 소유 재산과 예산의 사용으로 제공되는 항공마일리지 등을 사적인 용도로 사용해서는 안 되는 **공용재산 사적 사용·수익 금지**에 대해 **잘 지키지 못한다**(매우 그렇다+그렇다+보통이다)는 응답이 **16.2%**, **잘 지킨다**(그렇지 않다+전혀 그렇지 않다)는 응답이 **83.7%**로 나타남

⑧ **(직무관련자 등과 거래신고)** 자신, 배우자, 직계존비속 등이 임직원의 직무관련자와 금전, 부동산 등 사적 거래를 하려는 경우 이를 신고 하여야 하는 **직무관련자 등과 거래신고**에 대해 **잘 지키지 못한다**(매우 그렇다+그렇다+보통이다)는 응답이 **13.5%**, **잘 지킨다**(그렇지 않다+전혀 그렇지 않다)는 응답이 **86.5%**로 나타남

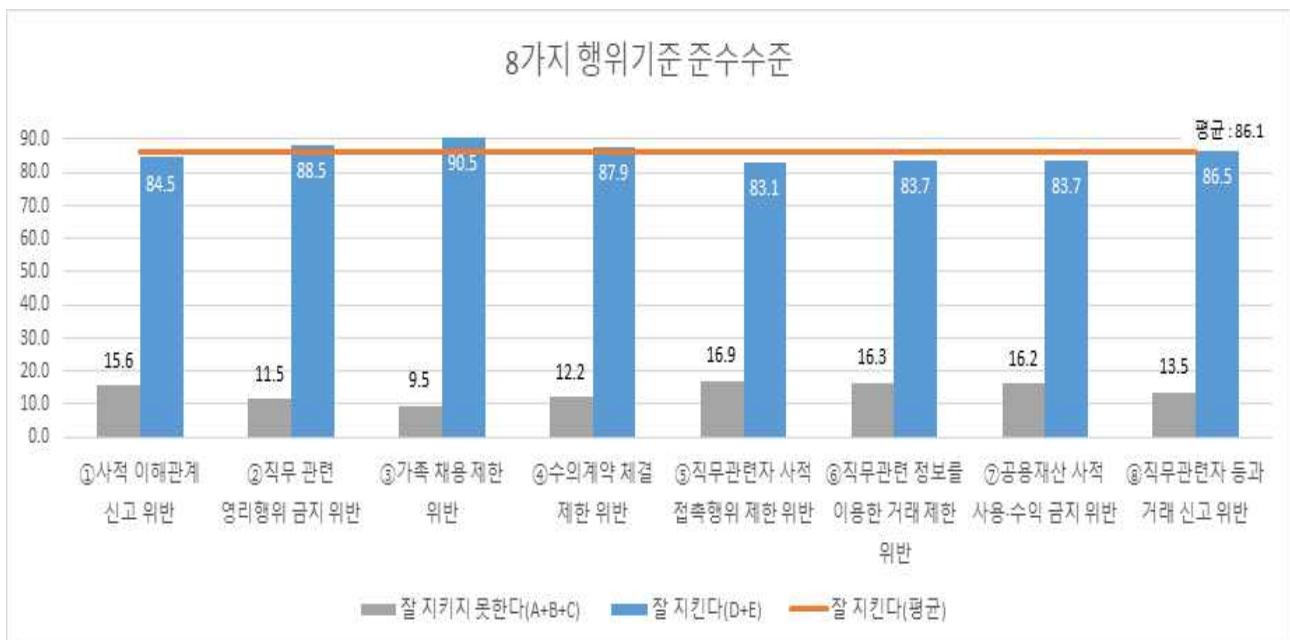
⇒ 8가지 행위기준 중 ③가족 채용 제한(90.5%), ②직무 관련 영리행위 금지(88.5%), ④수의계약 체결 제한(87.9%), ⑧직무관련자 등과 거래 신고(86.5%)에 대한 준수수준을 평균 준수수준(86.1%)보다 높게 평가하고 있으며,

①사적 이해관계 신고(84.5%), ⑥직무관련 정보를 이용한 거래 제한(83.7%), ⑦공용재산 사적 사용·수익 금지(83.7%), ⑤직무관련자 사적 접촉 행위 제한(83.1%)에 대한 준수수준을 평균 준수수준(86.1%)보다 낮게 평가하고 있음

특히, **사적 이해관계 신고**의 경우 계약상대방을 대상으로 조사한 결과 에서도(p.14) 사적 이해관계가 있었다는 응답이 1건으로 나타난 만큼 상대적인 위반 가능성을 확인할 수 있음

(단위 : 점, %)

구분	리코드 점수	매우 그렇다(A)	그렇다 (B)	보통이다 (C)	그렇지 않다(D)	전혀 그렇지 않다(E)	잘 지키지 못한다 (A+B+C)	잘 지킨다 (D+E)
①사적 이해관계의 신고	4.1	-	3.4	12.2	51.4	33.1	15.6	84.5
②직무 관련 영리행위 등 금지	4.3	-	1.4	10.1	48.0	40.5	11.5	88.5
③가족 채용 제한	4.4	-	0.7	8.8	41.2	49.3	9.5	90.5
④수익계약 체결 제한	4.3	-	0.7	11.5	45.3	42.6	12.2	87.9
⑤직무관련자와 사적 접촉행위 제한	4.2	0.7	2.7	13.5	46.6	36.5	16.9	83.1
⑥직무관련 정보를 이용한 거래 등 제한	4.2	-	1.4	14.9	45.9	37.8	16.3	83.7
⑦공용재산의 사적 사용·수익 금지	4.2	-	2.0	14.2	45.9	37.8	16.2	83.7
⑧직무관련자 등과 거래 신고	4.2	-	0.7	12.8	51.4	35.1	13.5	86.5
평균	4.2	0.7	1.6	12.3	47.0	39.1	14.0	86.1



심층면담 결과

◎ 본회 근무 경험 유무에 따른 행동강령 인식수준

- 본회 근무 경험이 없는 지사 직원의 경우 지사업무 특성 상 행동강령에 대한 인식 수준이 낮을 수 있다는 의견이 있었으나, 설문조사 시 본·지사별로 구분하여 실시하지 않아 통계적으로 인식수준의 차이를 확인할 수 없었음

◎ 임직원 검직제한 관련

- 임직원은 그 직무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하도록 되어 있는 바, IT 기술발달 및 사회변화에 따라 새롭게 나타난 **블로그나 유튜브, SNS 등의 활동**을 통한 영리 행위에 대한 명확한 가이드라인 필요

나. 계약상대방

1) 이해충돌 방지규정 위반 여부

조사결과

- 이해충돌 방지규정 위반 여부에 대해 사적 이해관계 유무를 제외한 나머지 항목에 대해 응답자의 **100%**가 **없다**고 응답함

- ① 공제회와 체결한 계약과 관련하여 '계약발주부서 또는 계약부서 담당자·책임자'와 **사적인 이해관계가 있는 지 여부**에 대해 응답자의 **97.3%(36명)**가 **없다**고 응답하였으며, **2.7%(1명)**가 **있었다**고 응답함
- ② 공제회 담당자로부터 **사적으로 노무 또는 조언·자문을 받고 대가를 준 적이 있는 지 여부**에 대해 응답자의 **100%(37명)**가 **없다**고 응답함
- ③ 공제회 담당자와 정당한 이유 없이 업무처리의 공정성을 해칠 수 있는 **사적인 접촉행위를 한 적이 있는 지 여부**에 대해 응답자의 **100%(37명)**가 **없다**고 응답함
- ④ **다른 동료나 다른 업체의 직원**이 공제회 임직원과 **사적인 이해관계**가 있거나 임직원에게 **금품 등을 제공한 사례**를 본 적이 있는 지에 대해 응답자의 **100%(37명)**가 **없다**고 응답하였으나, 해당 사례를 목격한 경험이 1건 있었다고 응답함

(단위 : 건, %)

구분	예	%	아니요	%	발생건수
① 공제회 담당자와 사적 이해관계 유무	1	2.7	36	97.3	-
② 공제회 담당자에게 노무 또는 조언·자문을 받고 대가 제공 여부	-	-	37	100	-
③ 공제회 담당자와 사적인 접촉행위 여부	-	-	37	100	-
④ 다른 동료, 다른 업체 직원과 공제회 임직원과 사이의 사적 이해관계나 금품 등 수수 여부	-	-	37	100	1

2) 금품등 수수금지 위반 여부

조사결과

- 공제회와 체결한 계약과 관련하여 공제회 임직원으로부터 명목이나 대가성 여부와 상관없이 식사, 명절선물, 기프티콘 등 **금품 등의 제공을 요구받거나 제공한 적이 있는 지**에 대해 응답자의 **100%(37명)**가 **없다**고 응답함

(단위 : 건, %)

구분	예	%	아니요	%	발생건수
계약과 관련한 금품 등의 수수 여부	-	-	37	100	-

2. 계약업무 수행실태

1) 계약관련 업무지식 습득경로

조사결과

- 계약업무 추진 시 업무에 필요한 지식을 얻는 방법이 **관련 법령·규정(55.8%)**, **기존 계약 사례(32.6%)**, **동료에게 문의(7%)**, **계약 관련 교육(4.7%)** 순으로 나타남

⇒ **직급이 낮을수록 기존 계약 사례**를 통해 전례답습(前例踏襲)식으로 업무를 추진하는 경향이 높은 것으로 나타남(1~3급 8.3% 4~5급 41.7% 6~7급 50.0%)

(단위 : 명, %)

구분	응답수	관계 법령, 규정	계약 관련 교육	기존 계약 사례	동료에게 문의	기타
전 체	43	55.8	4.7	32.6	7.0	-
직급별	1~3급	12	75.0	8.3	8.3	-
	4~5급	24	50.0	4.2	41.7	-
	6~7급	6	50.0	-	50.0	-
	특정업무직	1	-	-	-	100

※ [추가분석] 계약 관련 교육 수강 횟수

조사결과

- 최근 3년 동안 계약 관련 교육 수강 횟수는 **0회 60.5%**, **1회 27.9%**, **2회 7%**, **3회 2.3%**, **4회 이상 2.3%**로 나타남

⇒ 응답자의 60.5%가 최근 3년 동안 계약 관련 교육 경험이 전혀 없는 것으로 나타남

(단위 : 명, %)

구분	계	0회	1회	2회	3회	4회 이상
응답수	43	26	12	3	1	1
비 율	100	60.5	27.9	7.0	2.3	2.3

2) 계약관련 주요개념에 대한 인식수준

조사결과

- 계약업무 관련 주요개념에 대해 **잘 알지 못한다**(전혀 모른다+잘 모른다+어느 정도 알고 있다)고 응답한 비율이 **67.5% ~ 83.8%** 나타났고 평균값은 **76.4%**이며, **잘 안다**(잘 알고 있다+매우 잘 알고 있다)고 응답한 비율은 **16.3% ~ 32.5%**이며 평균값은 **23.7%** 임

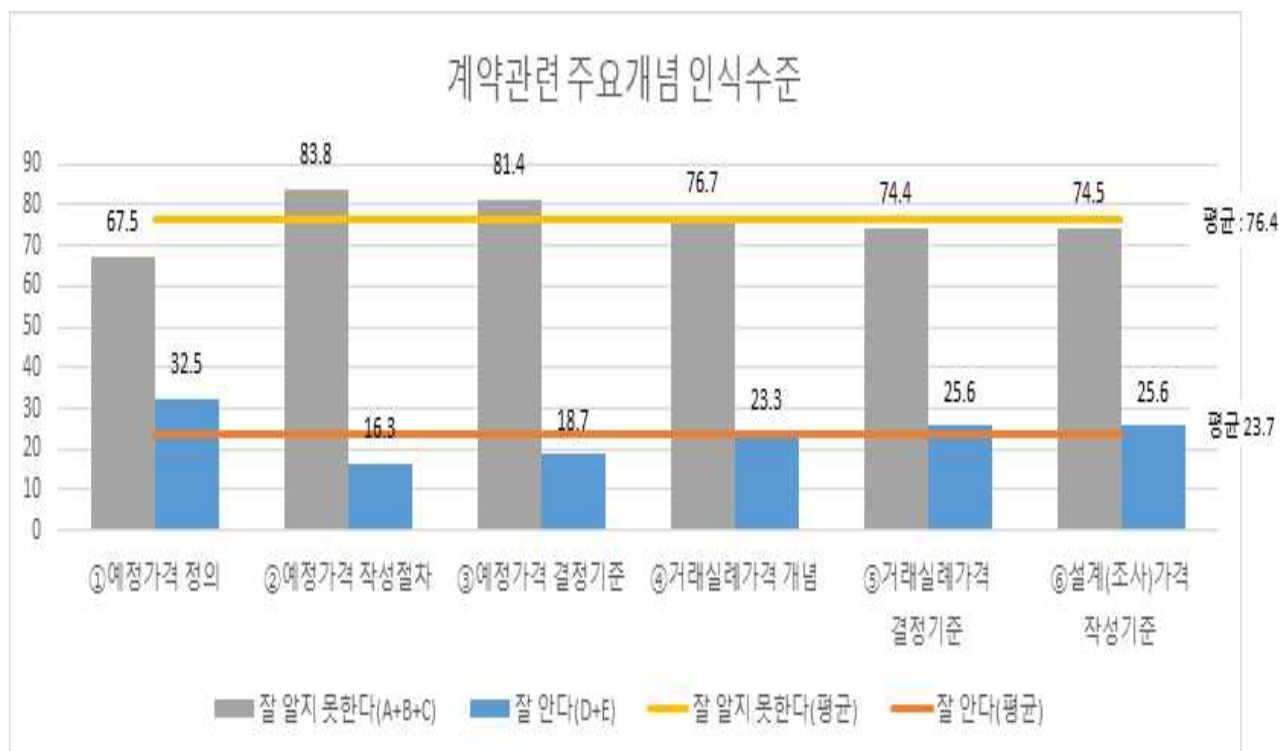
- 세부적으로 살펴보면,

- ① **(예정가격 정의)** 입찰 또는 계약체결 전에 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 규격서 또는 설계서 등에 따라 작성·비치하여 두는 가격인 '예정가격'에 대해서 **잘 알지 못한다**(전혀 모른다+잘 모른다+어느 정도 알고 있다)는 응답이 **67.5%** **잘 안다**(잘 알고 있다+매우 잘 알고 있다)는 응답이 **32.5%**로 나타남
- ② **(예정가격 작성절차)** 예정가격 작성절차에 대해서 **잘 알지 못한다**(전혀 모른다+잘 모른다+어느 정도 알고 있다)는 응답이 **83.8%** **잘 안다**(잘 알고 있다+매우 잘 알고 있다)는 응답이 **16.3%**로 나타남
- ③ **(예정가격 결정기준)** 예정가격 결정기준에 대해서 **잘 알지 못한다**(전혀 모른다+잘 모른다+어느 정도 알고 있다)는 응답이 **81.4%** **잘 안다**(잘 알고 있다+매우 잘 알고 있다)는 응답이 **18.7%**로 나타남
- ④ **(거래실레가격 개념)** 거래실레가격에 대해서 **잘 알지 못한다**(전혀 모른다+잘 모른다+어느 정도 알고 있다)는 응답이 **76.7%** **잘 안다**(잘 알고 있다+매우 잘 알고 있다)는 응답이 **23.3%**로 나타남
- ⑤ **(거래실레가격 결정기준)** 거래실레가격과 관련하여 '2이상의 사업자가 동 물품을 직접 제조·생산하는 사업자'를 의미한다는 것에 대해서 **잘 알지 못한다**(전혀 모른다+잘 모른다+어느 정도 알고 있다)는 응답이 **74.4%** **잘 안다**(잘 알고 있다+매우 잘 알고 있다)는 응답이 **25.6%**로 나타남
- ⑥ **(설계가격 작성기준)** 발주부서에서 설계가격(조사가격) 작성 시 '예정가격 결정기준'에 따라 검토하여야 한다는 것에 대해서 **잘 알지 못한다**(전혀 모른다+잘 모른다+어느 정도 알고 있다)는 응답이 **74.5%** **잘 안다**(잘 알고 있다+매우 잘 알고 있다)는 응답이 **25.6%**로 나타남

⇒ 예정가격 작성절차·작성기준, 거래실레가격 개념·결정기준, 설계가격 작성기준 등 구체적인 개념과 절차에 대해 '잘 안다'고 응답한 비율이 16.3%~25.6%로 나타나, 나머지 74.4%~83.8%가 어느 정도 알고 있거나 잘 모르는 것으로 나타남

(단위 : 점, %)

구분	리커드 점수	전혀 모른다 (A)	잘 모른다 (B)	어느 정도 알고 있다(C)	잘 알고 있다 (D)	매우 잘 알고 있다(E)	잘 알지 못한다 (A+B+C)	잘 안다 (D+E)
①예정가격 정의	3.4	-	4.7	62.8	20.9	11.6	67.5	32.5
②예정가격 작성절차	3.1	-	23.3	60.5	2.3	14	83.8	16.3
③예정가격 결정기준	3.1	-	23.3	58.1	4.7	14	81.4	18.7
④거래실례가격 개념	3.1	2.3	27.9	46.5	7	16.3	76.7	23.3
⑤거래실례가격 결정기준	3.1	2.3	23.3	48.8	14	11.6	74.4	25.6
⑥설계(조사)가격 작성기준	3.1	-	23.3	51.2	14	11.6	74.5	25.6
평균	3.2	0.8	21.0	54.7	10.5	13.2	76.4	23.7



3) 계약업무 처리 시 관계 법령 준수수준

조사결과

○ **(내부직원)** 직원들이 계약 업무를 처리하는 데 있어 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 처리하고 있는 지에 대해 **85.1%**가 '그렇다'고 응답함

○ **(계약상대방)** 공제회가 계약 업무를 처리하는 데 있어 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 처리하고 있는 지에 대해 **97.3%**가 '그렇다'고 응답함

⇒ 계약상대방이 내부직원 보다 공제회의 계약 업무 추진 시 관계 법령 준수 수준을 더 높게 보고 있음. 참고로 '20년 고용부 산하 기타공공기관 청렴도 측정 결과에서도 내부청렴도 점수(8.12점)보다 외부청렴도 점수(9.34점)가 더 높게 나타나 본 조사결과와 일맥상통하는 측면이 있음

(단위 : 명, %)

구분		전혀 그렇지 않다(A)	그렇지 않다(B)	보통이다(C)	그렇다(D)	매우 그렇다(E)	잘 지키지 못한다(A+B+C)	잘 지킨다(D+E)
내부직원	응답수	1	1	20	73	53	22	126
	비율	0.7	0.7	13.5	49.3	35.8	1.49	85.1
계약상대방	응답수	-	-	1	3	33	1	36
	비율	-	-	2.7	8.1	89.2	2.7	97.3

4) 계약업무 관련 건의사항

조사결과

○ **계약 관련 실무 교육이 필요하다는 의견(6건, 14%),** 계약 담당자 전문성 확보(1건, 2.3%), 계약 담당 조직 강화(1건, 2.3%) 의견이 제시됨

(단위 : 명, %)

구분	계	의견없음	계약 실무 교육 실시	계약 담당자 전문성 확보	계약 담당 조직 강화
응답수	43	35	6	1	1
비율	100	81.4	14.0	2.3	2.3

Ⅲ. 정책적 함의 및 조치할 사항

1. 「이해충돌방지 규정(행동강령)」 인식 및 준수 수준

가. 정책적 함의

- (행위기준·직급 간 인식수준의 편차 존재) 이해충돌방지 8가지³⁾ 행위기준에 대해 ‘잘 안다’고 응답한 비율은 평균 67.6%인 반면,
 - 사적 이해관계의 신고 46.0%, 직무관련자 등과 거래신고 60.1%, 직무 관련 영리행위 금지 64.2%로 상대적으로 낮으며,
 - 직급이 낮을수록 규정 숙지 비율이 낮게 나타났으며, 특정업무직의 인식수준도 전체 평균보다 매우 낮음
- (상대적으로 위반가능성이 높은 행위 확인) 이해충돌 방지규정을 ‘잘 지킨다’고 응답한 비율은 평균 86.1%인 반면,
 - 사적이해관계 신고 84.5%, 직무관련 정보를 이용한 거래제한 83.7%, 공용재산 사적사용·수익 금지 83.7%, 직무관련자 사적 접촉행위 제한 83.1%로 상대적으로 위반 가능성이 높게 나타남
- (인식수준과 준수수준 간 괴리 발생) 직무관련자 등과 거래신고, 직무관련 영리행위 금지는 인식수준은 낮지만 준수수준을 높게 보고 있는 것으로 나타났으며,
 - 반면, 공용재산 사적 사용·수익금지, 직무관련자 사적접촉행위 제한, 직무관련 정보를 이용한 거래 제한은 인식수준은 높으나 준수수준을 낮게 보고 있는 것으로 나타남

3) ①사적이해관계의 신고(행동강령 제6조) ②직무관련 영리행위등 금지(행동강령 제6조의4) ③가족 채용 제한(행동강령 제6조의5) ④수의계약 체결제한(행동강령 제6조의6) ⑤직무관련자와 사적접촉행위 제한(행동강령 제15조의2) ⑥직무관련 정보를 이용한 거래등 제한(행동강령 제16조) ⑦공용재산의 사적사용·수익 금지(행동강령 제17조) ⑧직무관련자 등과 거래 신고(행동강령 제29조)

나. 조치할 사항 [통보]

- ① 하위직·특정업무직 대상 特化교육 프로그램 개설·운영 □□본부, △△실
- 일반직 6~7급, 특정업무직을 대상으로 행동강령 특별교육을 실시하되, 각 부서의 교육시간 등을 활용하여 함께 실시하는 방안 검토
 - 인식수준과 준수수준이 낮은 행위기준에 대한 집중교육
 - 지사·센터 직원을 대상으로 상임감사의 찾아가는 윤리·청렴교육 시 이해충돌 방지규정 내용 포함
 - 직원들의 인식수준 향상을 위한 퀴즈 이벤트를 실시
 - 퀴즈 정답자 중 10명을 추첨하여 온누리상품권(1만원 상당) 지급
- ② 행동강령 준수수준 제고를 위한 특별점검 △△실
- (특별점검 실시) 이해충돌 방지규정 중 상대적으로 위반 가능성이 높게 나타난 유형에 대해 집중점검 실시(반기 1회)
 - 만약, 행동강령 위반행위가 확인된 경우 관련규정에 따른 처분 이후 재발방지 교육 실시(국민권익위원회 청렴연수원 등)
 - (모의신고 훈련) 행동강령 위반 특별점검 기간 중 '익명신고 시스템'을 활용하여 가상의 위반사례 신고를 위한 훈련 실시
 - 훈련에 참여한 모든 직원에게 청렴 마일리지 부여(2점)

2. 계약업무 수행실태

가. 정책적 함의

- (전례답습을 통한 지식 습득 경향) 계약업무 추진 시 관계법령·규정을 우선해야 하나, 기존 계약 사례나 동료에게 문의하여 해결하는 비율이 33.3%로 높게 나타남
 - 직급이 낮을수록 기존 계약 사례를 답습하는 경향이 높음

- (계약관련 주요개념 미숙지) 계약 체결 시 반드시 알아야 할 주요 개념*을 '잘 안다'고 응답한 비율이 평균 23.7%, '어느 정도 알고 있다'와 '모른다'고 응답한 비율은 평균 76.4%임

* 예정가격 작성절차 및 결정기준, 거래실례가격 및 결정기준, 설계가격 작성기준 등

- 직원들이 계약관련 주요개념에 잘 모르고 있음에도 불구하고 계약 업무 처리 시 관계 법령을 잘 준수하고 있다(85.1%)고 인식하고 있음
- 더욱이 계약업무를 수행했던 직원이 계약관련 교육을 한 번도 받지 않은 비율이 60.5%로 높아 회사 차원의 뒷받침도 취약한 실정

나. 조치할 사항 [통보] □□본부

- 연간교육계획 수립 시 계약관련 교육을 직원들이 의무적으로 이수 하도록 필수교육과정으로 지정·운영하는 등 직원들의 계약업무 관련 직무역량을 강화할 수 있는 프로그램을 마련하고,
- 계약 관련 주요개념에 대해 잘 숙지할 수 있도록 감사원에서 발간한 '공공계약 실무가이드', '신규직원을 위한 계약업무 길라잡이' 등을 내부게시판을 통해 공지
- WE업무매뉴얼의 '계약업무 처리' 부분을 개선·보완하여 배포